El Peruano
Firmado por: Editora Peru
Fecha: 24/02/2023 00:43

Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 3.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en el Portal Web Institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (www.gob.pe/mincetur), el mismo día de la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS FERNANDO HELGUERO GONZÁLEZ
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

2154601-1

CULTURA

Decreto Supremo que modifica el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 005-2021-MC, Decreto Supremo que crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente encargada de proponer, realizar el seguimiento y fiscalizar la implementación de las medidas y acciones estratégicas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas u originarios en el país

DECRETO SUPREMO
N° 002-2023-MC

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 19 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece el derecho de toda persona a su identidad étnica y cultural, y que el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación;

Que, el Estado peruano ratificó, mediante la Resolución Legislativa Nº 26253, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, cuyo texto establece las bases y mecanismos para el reconocimiento y defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios; así como su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan;

Que, el literal c) del artículo 5 del citado Convenio señala que al aplicar las disposiciones del presente convenio, deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo; asimismo, el numeral 4 del artículo 7 del referido Convenio, señala que los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan;

Que, de acuerdo con el literal d) del artículo 4 de la Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, este Ministerio tiene entre sus áreas programáticas de acción, la pluralidad étnica y cultural de la Nación, sobre la cual ejerce sus competencias, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y metas del Estado; asimismo, el literal c) del artículo 5 de la citada Ley, establece como una de las competencias exclusivas del Ministerio de Cultura, entre otras, el dictado de normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de la política sectorial;

Que, el literal u) del artículo 7 de la citada Ley, señala como una de las funciones exclusivas del Ministerio de Cultura, establecer mecanismos o sistemas de coordinación intersectorial con las entidades involucradas en las actividades de su competencia;

Que, el numeral 3 del artículo 36 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señala que las Comisiones Multisectoriales de naturaleza permanente son creadas con fines específicos para cumplir funciones de seguimiento, fiscalización, o emisión de informes técnicos. Se crean formalmente mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los Sectores involucrados y cuentan con un Reglamento Interno aprobado por Resolución Ministerial del Sector al cual están adscritas;

Que, el numeral 21.1 del artículo 21 de los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, establece que las comisiones son un tipo de órgano colegiado sin personería jurídica y se crean para cumplir con funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, propuesta o emisión de informes, que sirven de base para la toma de decisiones de otras entidades; indicando además que sus conclusiones carecen de efectos jurídicos frente a terceros;

Que, en atención a ello, mediante el Decreto Supremo N° 005-2021-MC, se crea la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente encargada de proponer, realizar el seguimiento y fiscalizar la implementación de las medidas y acciones estratégicas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas u originarios en el país" (en adelante Comisión Multisectorial), dependiente del Ministerio de Cultura, que tiene por objeto proponer, realizar el seguimiento y fiscalizar la implementación de las medidas y acciones estratégicas para fortalecer el diálogo, la articulación y el desarrollo integral de los pueblos indígenas u originarios en el país;

Que, según el artículo 2 del Decreto Supremo N° 005-2021-MC, la Comisión Multisectorial está integrada por el/la Ministro/a de Cultura, quien la preside; y, el/la Presidente/a del Consejo de Ministros, entre otros titulares de ministerios; así como, por representantes de la sociedad civil;

Que, asimismo, el literal b) del artículo 3 de la norma invocada, establece que la Comisión Multisectorial tiene como función realizar seguimiento a las medidas y acciones estratégicas derivadas de espacios de diálogo con pueblos indígenas u originarios; así como, de aquellas implementadas por entidades del Poder Ejecutivo en materia de pueblos indígenas u originarios;

Que, en la Quinta Sesión de la Comisión Multisectorial, realizada con fecha 28 de abril de 2022, se acordó, entre otros, la incorporación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como integrante de la Comisión Multisectorial;

Que, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conforme lo dispone el artículo 5 de la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene por finalidad promover y difundir los derechos humanos, postulando políticas de acceso a la justicia, con énfasis en las personas en condición de vulnerabilidad, como lo son los pueblos indígenas u originarios;

Que, en ese sentido, resulta necesario modificar el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 005-2021-MC, a efectos de incorporar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente encargada de proponer, realizar el seguimiento y fiscalizar la implementación de las medidas y acciones estratégicas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas u originarios en el país;

Con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros;

De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura y su modificatoria; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 005-2013-MC, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; y, el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado y sus modificatorias;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 005-2021-MC
Modificar el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 005-2021-MC, Decreto Supremo que crea

la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente encargada de proponer, realizar el seguimiento y fiscalizar la implementación de las medidas y acciones estratégicas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas u originarios en el país, en los siguientes términos:

*"**Artículo 2.- Conformación***

2.1. La Comisión Multisectorial está conformada por:

a) El/la Ministro/a de Cultura, quien la preside.
b) El/la Presidente/a del Consejo de Ministros.
c) El/la Ministro/a de Salud.
d) El/la Ministro/a de Desarrollo e Inclusión Social.
e) El/la Ministro/a del Interior.
f) El/la Ministro/a de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
g) El/la Ministro/a del Ambiente.
h) El/la Ministro/a de Energía y Minas.
i) El/la Ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego.
j) El/la Ministro/a de Educación.
k) El/la Ministro/a de Transportes y Comunicaciones.
l) El/la Ministro/a de Justicia y Derechos Humanos
m) El/la Presidente/a de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
n) El/la Presidente/a de la Confederación Campesina del Perú (CCP).
ñ) El/la Presidente/a de la Confederación Nacional Agraria (CNA).
o) El/la Presidente/a de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP).
p) El/la Presidente/a de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP).
q) El/la Presidente/a de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).
r) El/la Presidente/a de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA)"

Artículo 2.- Designación de Representante
La entidad detallada en el literal l) del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 005-2021-MC, designa a su representante alterno/a, mediante resolución de su Titular en un plazo máximo de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto supremo en el diario oficial "El Peruano". Dicha designación es comunicada a la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial el mismo día de realizada.

Artículo 3.- Publicación
El presente decreto supremo se publica en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe), y en las sedes digitales de las entidades cuyos titulares lo refrendan, el mismo día de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".

Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de Cultura, la Ministra de Salud, el Ministro del Interior, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, la Ministra del Ambiente, el Ministro de Energía y Minas, la Ministra de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministro de Educación, la Ministra de Transportes y Comunicaciones y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA
Presidente del Consejo de Ministros

LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA
Ministra de Cultura

PAOLA PIERINA LAZARTE CASTILLO
Ministra de Transportes y Comunicaciones

JULIO JAVIER DEMARTINI MONTES
Ministro de Desarrollo e Inclusión Social

ROSA BERTHA GUTIÉRREZ PALOMINO
Ministra de Salud

OSCAR ELECTO VERA GARGUREVICH
Ministro de Energía y Minas

NANCY TOLENTINO GAMARRA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

ALBINA RUIZ RÍOS
Ministra del Ambiente

NELLY PAREDES DEL CASTILLO
Ministra de Desarrollo Agrario y Riego

VICENTE ROMERO FERNÁNDEZ
Ministro del Interior

JOSE ANDRÉS TELLO ALFARO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

OSCAR MANUEL BECERRA TRESIERRA
Ministro de Educación

2154627-2

Crean la Comisión Sectorial, de naturaleza temporal, denominada "Comisión para la Igualdad de Género del Ministerio de Cultura"

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 000071-2023-MC

San Borja, 23 de febrero del 2023

VISTOS; el Memorando N° 000141-2023-OGPP/MC de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 000256-2023-OGAJ/MC de la Oficina General de Asesoría Jurídica,

CONSIDERANDO:

Que, por la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura y su modificatoria, se crea el Ministerio de Cultura, como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, estableciéndose las áreas programáticas de acción sobre las cuales ejerce sus competencias y atribuciones para el logro de los objetivos y metas del Estado;

Que, el artículo 2 inciso 2 de la Constitución Política del Perú, establece que todas las personas tienen derecho a la igualdad ante la ley, por tanto, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole;

Que, los numerales 1 y 2 del artículo 4 de la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres establecen que es rol del Estado promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, adoptando todas las medidas necesarias que permitan remover los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de este derecho, con el fin de erradicar todas las formas de discriminación; así como adoptar medidas de acción positiva de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre la mujer y el hombre, las que no se considerarán discriminatorias;

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 005-2017-MIMP, Decreto Supremo que dispone la creación de un mecanismo para la Igualdad de Género en las entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, dispone que en las entidades públicas del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales se cree una